

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2294/2541

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค
วัด สุวรรณ คีรีวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 2 ระบุว่า การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม และ ข้อ 4 ระบุว่า การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ที่มีกำหนดระยะเวลาการเช่าเกิน 3 ปี จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมศาสนา ดังนี้ เมื่อพิจารณาสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยแล้วจึงไม่ใช่ เป็นสัญญาเช่าโดยตรง หากแต่เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขในอนาคต เพราะขณะทำสัญญาโจทก์ยังไม่ได้ปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ แต่ การกระทำของจำเลยดังกล่าวก็มีผลให้เห็นได้ในอนาคตว่า หากโจทก์ปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ แล้วเสร็จตามสัญญากีย่อมจะมีผลให้จำเลยต้องบังคับตามสัญญา คือให้โจทก์มีสิทธิเช่า อาคารต่าง ๆ ได้เป็นเวลา 30 ปี อันจำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบ จากกรมการศาสนา ก่อน ซึ่งโจทก์และจำเลยต่างทราบดีดังจะเห็นได้จากสัญญาในข้อ 5 ที่ว่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ลงทุน สร้างอาคารในที่ดิน ผู้ลงทุนตกลงชำระเงินบำรุงวัดสุวรรณคีรีวงศ์ จำนวน 1,200,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะชำระในวันที่กรมการศาสนา ให้ความเห็นชอบสัญญานี้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าสัญญา ระหว่าง โจทก์จำเลยยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากกรมศาสนา สัญญาระหว่าง โจทก์

และจำเลยจึงยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โจทก์ยังไม่สามารถ นำสัญญาดังกล่าวมาฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าหลังจากทำสัญญาแล้วจำเลยได้บอกเลิก สัญญาแก่โจทก์ ไม่ยอมให้โจทก์เข้าปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ โดยไม่รอฟังผลการเห็นชอบจากกรมการศาสนา ก่อน จำเลยจึงเป็นฝ่าย ผิดสัญญา โจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้เท่านั้น ห้ามมีสิทธิฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ตกลงทำสัญญาให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ในที่ธรณีสงฆ์สามแปลงของจำเลย โดยมีข้อตกลงกับโจทก์ว่าเมื่อโจทก์ปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ตามสัญญาเสร็จแล้ว จำเลยจะต้องให้โจทก์มีสิทธิเข้าที่ธรณีสงฆ์ทั้งสามแปลงดังกล่าวรวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ตลอดจนให้โจทก์มีสิทธิให้บุคคลภายนอกเข้าช่วงที่ธรณีสงฆ์รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ เหล่านั้นได้ด้วยทั้งนี้มีการกำหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ต่อมาจำเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไปยังโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ให้ผลประโยชน์ต่ำกว่าบริษัทอื่นโจทก์ไม่ประสงค์จะเลิกสัญญาที่ทำไว้กับจำเลย ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโจทก์สมคบกับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาหลายคนร่วมกันหลอกลวงเจ้าอาวาสวัดจำเลยในขณะนั้นว่ากรมการศาสนายกเลิกคำขอเช่าที่ธรณีสงฆ์จากจำเลยของผู้ขอเช่าทุกรายแล้ว เพราะกรมการศาสนาต้องการให้โจทก์เป็นผู้เช่าที่ธรณีสงฆ์ทั้งสามแปลงแต่ผู้เดียวโดยเหตุที่โจทก์ให้ค่าตอบแทนสูงกว่ารายอื่น เจ้าอาวาส

วัดจำเลยหลงเชื่อว่าเป็นความจริงจึงลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าว ต่อมาจำเลยทราบว่าการกรมการศาสนายังไม่ได้พิจารณาอนุญาตให้โจทก์หรือผู้ใดเข้าที่ธรณีสงฆ์ทั้งสามแปลงจำเลยจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวซึ่งไม่มีผลผูกพันจำเลยเพราะขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ซึ่งระบุว่าการให้เข้าที่ธรณีสงฆ์ที่มีกำหนดระยะเวลาการเช่าเกินสามปีจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาต่างตอบแทนที่ทำไว้กับโจทก์ ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1214, 1215 และ 840 ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต รวม 3 แปลง เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดจำเลย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 จำเลยโดยพระอธิการชาติ โพธิปัญโญ เจ้าอาวาส ได้ทำสัญญาให้โจทก์เป็นผู้ลงทุนปลูกสร้างอาคารในที่ธรณีสงฆ์ทั้ง 3 แปลงดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า เมื่อโจทก์ปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ตามสัญญาเสร็จแล้วให้กรรมสิทธิ์ในอาคารต่าง ๆ ที่โจทก์ปลูกสร้างขึ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทันที และให้โจทก์มีสิทธิเช่าอาคารต่าง ๆ จากจำเลยเป็นระยะเวลา 30 ปี รายละเอียดปรากฏตามสัญญาเอกสารหมายเลข 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2531 จำเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าสัญญา

ระหว่างโจทก์และจำเลยตามเอกสารหมาย จ.4 ขอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้หรือไม่ กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 2 ระบุว่า การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่ดินจัดประโยชน์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมและข้อ 4 ระบุว่า การให้เช่าที่ดินที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่ดินจัดประโยชน์ที่มีกำหนดระยะเวลาการเช่าเกิน 3 ปี จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา ดังนี้ เมื่อพิจารณาสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยตามเอกสารหมาย จ.4 แล้ว ไม่ใช่เป็นสัญญาเช่าโดยตรง หากแต่เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขในอนาคตเพราะขณะทำสัญญาโจทก์ยังไม่ได้ปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ และอาคารต่าง ๆ เหล่านั้นก็ยังมี แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวก็มีผลให้เห็นได้ในอนาคตว่าหากโจทก์ปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ แล้วเสร็จตามสัญญาก็น่าจะมีผลให้จำเลยต้องบังคับตามสัญญาคือให้โจทก์มีสิทธิเช่าอาคารต่าง ๆ ได้เป็นเวลา 30 ปี ซึ่งจำเลยจะต้องขอความเห็นชอบจากกรมการศาสนา ก่อน ซึ่งโจทก์และจำเลยต่างทราบดีดังจะเห็นได้จากสัญญาเอกสารหมาย จ.4 ในข้อ 5 ที่ว่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ลงทุนสร้างอาคารในที่ดินตามข้อ 1 แห่งสัญญานี้ ผู้ลงทุนตกลงชำระเงินบำรุงวัดสุวรรณคีรีวงก์ จำนวน 1,200,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะชำระในวันที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบสัญญานี้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยตามเอกสารหมาย จ.4 ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 สัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยจึงยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โจทก์ยังไม่สามารถจะนำสัญญาดังกล่าวมาฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากทำสัญญาเอกสารหมาย จ.4 แล้ว จำเลยได้บอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ ไม่ยอมให้โจทก์เข้าปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ตามสัญญาโดยไม่รอฟังผลการเห็นชอบจากกรมการศาสนา ก่อนก็เป็นกรณีที่จำเลยผิดสัญญาโจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้เท่านั้น โจทก์หาสิทธิฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่

เมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ในข้ออื่น ๆ ต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 182 ข้อความใดอันบังคับไว้ในนิติกรรมเป็นผลหรือหนี้สินผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต ข้อความนั้นเรียกว่าเงื่อนไข มาตรา 184 ในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแห่งนิติกรรมอันอยู่ในบังคับเงื่อนไขจะต้องงดเว้นไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นที่เสื่อมเสียประโยชน์แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะพึงได้จากความสำเร็จแห่งเงื่อนไขนั้น ความเห็นของศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสถียรปราโมช กล่าวไว้ว่า ในระหว่างเงื่อนไขยังไม่สำเร็จนั้น สิทธิในหนี้ยังไม่เกิดขึ้นคงมีแต่สิทธิในความหวังที่จะได้สิทธิในหนี้ เมื่อสิทธิในความหวังเป็นสิทธิอันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ กฎหมายจึงกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีไว้ พอจำแนกได้ 3 ประการ (อาจารย์ศักดิ์ สนองชาติ) 1. คู่กรณีแห่งนิติกรรมจะต้องงดเว้นไม่กระทำการ

ใดให้เป็นที่ย่อมเสียประโยชน์อันอีกฝ่ายหนึ่งพึงจะได้รับในเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ 2. สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีมีอย่างไร ย่อมจะจำหน่ายรับมรดก จัดการป้องกันรักษา หรือทำประกันไว้ก็ได้ 3. ห้ามคู่กรณีเข้าป้องกันขัดขวางมิให้เงื่อนไขสำเร็จหรือ ขวนขวายจัดทำให้เงื่อนไขสำเร็จโดยเจตนาทุจริต ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ข้อตกลงของคู่ กรณีที่โจทก์ต้องปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้เสร็จตามที่ตกลงกันไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าที่ธรณีสงฆ์ของจำเลยได้ ดังนั้นจึงเป็นไปตามที่ศาลฎีกาตัดสินว่าสัญญา ระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขแต่อย่างไรก็ตาม แม้โจทก์จะดำเนินการปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามที่ตกลงกันแล้ว ก็ต้องอยู่ในบังคับของการ ให้ความเห็นชอบจากกรมการศาสนาก่อน การให้ความเห็นชอบของกรมการศาสนาก็ น่าจะถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งของสัญญา จะเห็นได้ว่า แม้เงื่อนไขตามสัญญาจะ ยังไม่เป็นผลสำเร็จแต่คู่กรณีก็มีหน้าที่ผูกพันตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ จำเลยจึง ต้องมีหน้าที่ฟังความเห็นชอบจากกรมการศาสนาก่อน เมื่อจำเลยไม่รอฟังผลอีกทั้ง ยังบอกเลิกสัญญากับโจทก์ จึงเป็นการทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์อันพึงจะได้รับ เมื่อเงื่อนไขสำเร็จจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาคำตัดสินของศาลฎีกาจึงชอบด้วยเหตุ และผล เกรียงไกรจรรยามั่น